

## Nr. 279 Vortrag von Reichsminister Lammers bei Hitler. 21. Dezember 1938

R 43 II/793, Bl. 170 Aufzeichnung Lammers'

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Einkommensteuergesetzes.

1. Ich habe dem Führer am 21. ds. Mts. über den Gesetzentwurf und die gegen ihn bestehenden Bedenken an Hand der Aufzeichnung vom 19. Dez. 1938<sup>1</sup> Vortrag gehalten.

Der Führer hat die Unterzeichnung des Gesetzes abgelehnt mit dem Bemerkens, daß er sich vor Weihnachten keinesfalls zur Inkraftsetzung dieses Gesetzes entschließen könne. Ganz besonders schwere Bedenken hatte der Führer gegen den Steuerzuschlag für die kinderlos Verheirateten. Er war mit mir der Ansicht, daß man diesen Steuerzuschlag nach Möglichkeit fallen lassen müsse und daß es viel eher tragbar sei, den Steuerzuschlag für die Unverheirateten zu erhöhen; allenfalls müsse, so meinte der Führer, der Zeitraum, nach dem die kinderlos Verheirateten zu einem Steuerzuschlag herangezogen würden, von 2 Jahren auf 3 bis 5 Jahre erweitert werden. Der Führer hatte auch Bedenken gegen die rückwirkende Kraft des vorgeschlagenen Gesetzes.

Der Führer war ferner mit mir der Ansicht, daß die Körperschaftsteuer viel leichter eine Erhöhung vertrage als die Einkommensteuer<sup>2</sup>.

Der Führer erklärte mir, er wolle die Angelegenheit sich noch einmal reiflich überlegen und alsdann in meinem Beisein mit Staatssekretär Reinhardt besprechen; StS Reinhardt soll zu diesem Zweck in den ersten Tagen des neuen Jahres nach Berchtesgaden kommen.

2. StS Reinhardt ist verständigt. Er wollte neue Vorschläge ausarbeiten und mir übersenden.

[...]<sup>3</sup>

L[ammers]

---

<sup>1</sup> Dok. Nr. 275.

<sup>2</sup> Erstere war allerdings durch das *Gesetz über die Erhöhung der Körperschaftsteuer* vom 25. 7. 1938 (RGBl. I S. 952) eben erst von 30 auf 35% bzw. 40% ab 1939 (Regelsatz) bzw. von 15 auf 17,5/20% (ermäßigter Satz) angehoben worden; vgl. Dok. Nr. 160 zu Anm. 3–5.

<sup>3</sup> Folgt Schreiben an die Adjutantur des Führers m. d. B., Hitler an die Angelegenheit zu erinnern und einen Besprechungstermin anzusetzen. – Der weitere Fortgang ist aus den Akten nur ansatzweise zu rekonstruieren. Noch am 31. 12. zog REM Darré auf Intervention des RIM Frick seinen Widerspruch gegen das Gesetz (Dok. Nr. 275 Anm. 13) zurück; R 43 II/793, Bl. 171 f. Gelegentlich der Besprechung über die Abberufung von RBKp Schacht am 19. 1. 1939 erklärte sich Hitler lt. Vm. von Lammers bereit, „1 Milliarde neuer Steuern pro Jahr zu bewilligen. Demnächst sollte hierüber sowie über andere Finanzfragen eine neue Besprechung beim Führer stattfinden. Bisher [28. 1.] ist diese Besprechung noch nicht angesetzt“; ebd. Bl. 177. Ob und ggf. wann sie stattfand, ist nicht ersichtlich. Jedenfalls überarbeitete der RFM die Einkommensteuernovelle noch in folg. Punkten: In der Steuerkl. I (Ledige) wurde der Tarif weiter verschärft, die Steuerbelastung erreichte statt höchstens 50 nun bis zu 55% des Einkommens; die Belastung in der neuen Steuerkl. II (kinderlos Verheiratete) lag nun genau zwischen den Klassen I und III, nicht mehr nur ein Drittel unterhalb Klasse I, und sie betraf auch erst Paare, die mehr als fünf (bisher zwei) volle Kalenderjahre seit der Eheschließung kinderlos geblieben waren; die Rückwirkung der Streichung der Sonderausgaben und der Werbungskostenpauschale auf das Steuerjahr 1938 entfiel. Referentenaufzeichnung des RFM über die Änderungen in: R 2/20405, unfol.; generell VOSS, Steuern, S. 107 f., 126. In dieser Fassung vollzog Hitler das *Gesetz zur Änderung des Einkommensteuergesetzes* am 17. 2. 1939 (RGBl. I S. 283), der neue Wortlaut des *Einkommensteuergesetzes* (EStG 1939) wurde am 27. 2. 1939 bekanntgemacht (RGBl. I S. 297). Motivierung und inhaltl. Darstellung durch StS Reinhardt in RStBl. S. 313–317. Presseartikel s. R 43 II/793a, Bl. 23 f.; systemat. Pressesammlung in: R 2501/1635.

## **Zitierhinweis**

Nr. 279 Vortrag von Reichsminister Lammers bei Hitler. 21. Dezember 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d279>